

T.C.
TOKAT
5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2025/61 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 25/09/2025
CELSE NO : 2.

HAKİM : HATUN NİSA ÇİFÇİ 273606
CUMHURİYET SAVCISI : Akın Atalay KAPLAN 252169
KATİP : İpek KALBAK 222973

Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Müşteki HACI MURAT BALCI ve vekili Av. Emrullah Özer yerine yetki belgesi sunacağını beyan eden Av. Esmagül Önder geldikleri görüldü. Başka gelen yok.

Müşteki vekiline müştekiyi hazır etmek üzere süre verildiği, müştekinin duruşma salonunda hazır olduğu görüldü.

Sanık Salih Ant müdafininin mazeret dilekçesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Müşteki huzura alındı. Kimlik tespitine geçildi.

Müşteki : HACI MURAT BALCI, T.C. Kimlik Numarası: 36346602448, Mustafa , 12/12/1968 Tokat doğumlu. Kümbet Mah. Süreyya Bey Cad. No:6 Daire:10 Merkez/ TOKAT adresinde oturur. 0505 320 22 40 nolu telefonu kullanır.

Müştekiye iddianame ve ekleri okundu.

Müştekiye CMK 234/1-b maddesinde düzenlenen duruşmadan haberdar edilme, kamu davasına katılma, tüm belgelerden vekili aracılığıyla örnek isteme, tanıkların davetini isteme hakları tek tek hatırlatıldı. İddianame okundu; Olay anımsatıldı; soruldu: Müşteki, "Bana anlatılan haklarımı anladım, avukatım ile birlikte beyanda bulunacağım" demekle ayrıca kamu davasına katılmak isteyip istemediği beyanında soruldu:

MÜŞTEKİ BEYANINDA: Bana okunan iddianameyi anladım, soruşturma aşamasında verdiğim ifademi tekrar ederim. Yeniyurt Mahallesinde oğluma ait 7 adet dükkan vardır, oğlum yurt dışında olduğu için o işlerle ben ilgileniyorum. Olaydan birkaç gün önce de sanık Samet beni aradı, işyerinde yapılması gereken işler olduğu için beni çağırdı. Olay günü ben de sanığın işyerine gittim. İşyerine gittiğimde Samet yoktu, çırağı Samet'i çağırmaya gitti. Daha sonra Samet yanında diğer kiracılarımız Ali Demirel, Umut Boyraz, Duran Neşe, Metin Çelik ve Salih Ant hep birlikte yanıma geldiler. "Sen bizi nasıl mahkemeye verirsın" diyerek benimle tartışmaya başladılar. Ben de olay çıkacağını düşündüğüm için gitmek istedim, ben gitmek istediğimi söyleyince Samet bana "hiçbir yere gidemezsin" dedi, ben de "o zaman polisi ararım" dedim, o da bana "ararsan ara polis gelene kadar gidemezsin" dedi, bunun üzerine ben de polisi aradım, arıdan bisikletimi alarak tekrar çıkmaya çalıştım, Samet bisikletimi tutarak çıkmamı engelledi. Etrafında 7-8 kişi olduğu için aralarından çıkamadım. Salih'in bana "buradan gidemezsin" dediğini hatırlamıyorum. Bisikleti tutup tutmadığını da görmedim ancak tartışma sırasında hararetli bir şekilde bana karşılık veriyordu. Polisleri aradıktan sonra telefonla abimi aradım. Telefonla konuşurken yavaşça aralarından sıyrıldım, bu sırada bana kimse engel olmadı ancak Samet bisikletimi tuttuğu için bisikletimi bırakıp gidemedim. Bisikletimi almak için polisin gelmesini bekledim. Samet yada Salih'in fiziki olarak bana karşı bir eylemi olmadı. Sanıklardan şikayetçi değilim, davaya katılmak istemiyorum, dedi.

Soruşturma aşamasında alınan beyanı okundu, soruldu: Doğrudur, tekrar ederim dedi. Benzer olduğu görüldü.

Müşteki vekilinden soruldu: Müvekkilin beyanlarına aynen iştirak ederiz dedi.

" Bu belge 5070 sayılı kanun gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır."



İddia makamından soruldu: Dosyanın mütalaa hazırlanmak üzere tarafımıza tevdiine karar verilmesi kamu adına talep olunur dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Müştekinin şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, müşteki sıfatının Uyap'tan güncellenerek mağdur olarak değiştirilmesine,

2-Dosyanın mütalaa hazırlanmak üzere CBS'ye gönderilmesine,

Bu nedenle duruşmanın 14/10/2025 günü saat 14:00 bırakılmasına karar verildi. 25/09/2025

Katip 222973

 **e-imzalıdır**

Hakim 273606

 **e-imzalıdır**

